

الإختصاص القيمى لمحاكم أول درجة

نظرا لاهمية قيمة الدعوى و الاثار الخطيرة المترتبة عليها نص المشرع على قواعد لتقدير قيمة الدعوى و جعلها من النظام العام

القواعد العامة فى تقدير قيمة الدعوى

القاعدة الاولى: العبرة فى تقدير قيمة الدعوى بقيمة المطلوب فيها و ليس بما تحكم به المحكمة:

العبرة فى تقدير قيمة الدعوى تكون بقيمة الطلبات اللى يعرضها المدعى فى صحيفة الدعوى وقت رفعها دون النظر لما قد تنتهى اليه المحكمة بعد ذلك لان التقدير يرتبط ببداية الخصومة و ليس بنتيجتها

القاعدة الثانية: العبرة بقيمة الدعوى وقت رفعها

العبرة بقيمة الدعوى تكون فى لحظة رفعها لان وقت بدء الخصومة هو اللى يحدد المحكمة المختصة ولا يعتد بما يطرأ بعد ذلك من زيادة او نقصان فى قيمة الطلبات اثناء السير فى الدعوى

لقاعدة الثالثة: العبرة بالطلبات الختامية

العبرة فى تقدير قيمة الدعوى تكون بالطلبات الختامية لانها تمثل الصورة النهائية لما يتمسك به المدعى امام المحكمة ولا يعتد بما ورد فى الطلبات الاولى اذا تم تعديلها او العدول عنها اثناء سير الخصومة

القاعدة الرابعة: يدخل فى التقدير ملحقات الطلب الاصلى المقدرة القيمة

يدخل فى تقدير قيمة الدعوى جميع الملحقات التى تضاف الى الطلب الاصلى مثل فوائد تأخير او رسوم او مصاريف لانها تعتبر جزء من المطالبة المالية فى الدعوى وتؤثر على تحديد المحكمة المختصة